

[예상][14.03-2]항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

【문제 14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제 1 심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제 1 심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제 1 심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제 1 심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000 만 원의 채권을 가지고 "상계항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음 2) 항소심에서 변론의 범위는 제 1 심 변론과 어떻게 연결되는지(변론의 집중)를 설명하고, 乙이 추가로 제출하려는 "상계항변"이 항소심의 심리 단계에서 어느 정도까지 허용되는지 판례가 제시하는 "적시제출의 원칙"과 관련하여 기술하시오.